DEEL A · PER TAAK OF DOSSIER

Welke AI-route kies je?

Loop de vragen van boven naar beneden. Bij de eerste vraag die van toepassing is, heb je je antwoord.

Je wilt iets in een AI-tool invoeren

1 Zitten er cliëntgegevens of zaakfeiten in?
Namen, kenmerken, of feiten die naar een cliënt of zaak te herleiden zijn.

nee → **Route 1 mag**
Algemene kennisvraag, openbare tekst, oefenen. Voor kantoorkennis (huisstijl, modellen, clausules) liever een zakelijke kennisbank: daarin staat hoe je werkt, niet waar je aan werkt.

ja

2 Kun je de vraag ook stellen zonder die gegevens?
Vaak heb je alleen de juridische kern nodig.

ja → **Doe dat: route 1 mag**
Stel een algemene vraag, zonder details die naar de zaak leiden. Hele dossiers anonimiseren raden we af: veel werk, foutgevoelig, en zaakfeiten zonder naam vallen nog steeds onder je beroepsgeheim.

nee

3 Heeft de cliënt bezwaar tegen AI-gebruik?
Vraag het bij de intake; de clausule in de opdrachtbevestiging regelt het.

ja → **Respecteer het bezwaar**
Tegen AI zelf: niet gebruiken voor dit dossier. Alleen tegen een Amerikaanse cloud: route 4 kan, als de cliënt daarmee akkoord is.

nee

4 Werk je in een zakelijke versie met verwerkersovereenkomst, met training uit?
De naam zegt niets: kijk naar je account en je contract.

nee → **Stop: niet invoeren**
Een consumentenversie is nooit voor cliëntdata. AI gebeurd? Dan is het mogelijk een datalek: risico inschatten en vastleggen, bij risico binnen 72 uur melden bij de AP, en de cliënt informeren.

ja

5 Bijzondere of strafrechtelijke gegevens, of zeer gevoelige informatie?
Gezondheid, strafzaken, etniciteit, geloof, seksuele gerichtheid; koersgevoelige of strategische bedrijfsinformatie.

ja → **Route 3 of 4, of niet met AI**
Een juridische tool met EU-verwerking die de vijf leveranciersvragen goed beantwoordt, of een eigen omgeving. Voer alleen in wat strikt nodig is. Twijfel je, dan niet met AI.

nee

6 Heb je vindplaatsen nodig?
Rechtspraak, literatuur, wetsgeschiedenis.

ja → **Route 3**
Een juridische AI-tool met gelicentieerde Nederlandse bronnen. Trek elke vindplaats zelf na: een ECLI dat niet bestaat, valt niet op tot de rechter het opzoekt.

nee

Route 2: de standaardroute
Zakelijke versie met verwerkersovereenkomst. Verdedigbaar, niet risicoloos. Alleen met training uit, een DPIA, een kantoorbeleid en de cliënt geïnformeerd.

Bij elke route: AI levert een concept. Jij controleert alles en blijft verantwoordelijk, ook tuchtrechtelijk. Loop de verificatie-checklist af (hand-out 2) en vermeld AI-gebruik waar je kantoorbeleid dat vraagt.

DEEL B · VOOR JE KANTOOR

Welke omgeving richt je in?

Deel A kies je per dossier. Hier bepaal je eenmalig welke routes je kantoor beschikbaar maakt. De meeste kantoren hebben route 2 nodig, en voor een deel van de dossiers route 3 of 4.

1 Werkt je kantoor met Microsoft 365 of Google Workspace?

ja → **Begin met route 2 binnen dat pakket**
Copilot of Gemini, onder het contract dat je al hebt. Bij Copilot: check of verwerking in de EU blijft (flex routing). Anders: ChatGPT Business/Enterprise of Claude Team/Enterprise.

daarna

2 Komen bijzondere of strafrechtelijke gegevens vaak voor?
Straf, familie, letsel, arbeid met medische stukken.

ja → **Regel ook route 3 of 4**
Leg vast welke dossiers waar horen, zodat niemand per geval hoeft te twijfelen.

daarna

3 Doe je veel juridisch onderzoek?

ja → **Neem een juridische tool (route 3)**
Test vóór je tekent met een vraag waarvan je het antwoord kent, en vraag welk model eronder draait.

daarna

4 Wil je geen Amerikaanse partij, of AI koppelen aan je eigen systemen?
Dossiersysteem, mail, agenda.

ja → **Route 4: eigen omgeving**
Een model via een EU-regio, een Europese aanbieder of een model in eigen beheer, met een technische partner. EU-regio bij een Amerikaans bedrijf (AWS, Google, Microsoft) valt nog onder de CLOUD Act.

Wat je altijd regelt, welke route je ook kiest

- ☐ Verwerkersovereenkomst getekend en bewaard (de AP kan erom vragen)
- ☐ Training uit; één eigenaar controleert dat elk halfjaar
- ☐ Een DPIA voor AI-gebruik met cliëntgegevens
- ☐ Een kantoorbeleid: welke tool voor welk werk, en wat nooit
- ☐ Cliënt geïnformeerd in de opdrachtbevestiging (hand-out 4)
- ☐ AI-geletterdheid voor wie ermee werkt (AI Act, art. 4)
- ☐ Leveranciersvragen gesteld, antwoorden bewaard (hand-out 5)
- ☐ Afgesproken wie een mogelijk datalek beoordeelt

De vier routes op een rij

Route	Voorbeelden	Waarvoor	Restrisico
1 · Consument	Gratis en Plus/Pro van ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini	Algemene vragen, openbare teksten, oefenen. Nooit cliëntdata.	Invoer kan voor training worden gebruikt; geen verwerkersovereenkomst.
2 · Zakelijk	ChatGPT Business/Enterprise, Claude Team/Enterprise, Copilot in M365, Gemini in Workspace	De meeste dossiers, onder de vier voorwaarden uit deel A.	Invoer meestal tot 30 dagen bewaard voor misbruikdetectie; CLOUD Act; verschoningsrecht hierbij nog niet getoetst.
3 · Juridisch	Juridische AI-tools met eigen bronnen (vergelijk zelf)	Onderzoek met vindplaats, gevoelige dossiers.	Vaak draait er een Amerikaans model onder: dan gelden dezelfde vragen als bij route 2.
4 · Eigen omgeving	Model via een EU-regio (AWS Bedrock, Google Vertex), Europese aanbieder, lokaal model	Gevoeligste dossiers, koppeling met eigen systemen, maximale controle.	Vraagt technisch beheer. Alleen een Europese aanbieder of eigen beheer haalt de CLOUD Act weg.

Gebaseerd op: AVG (art. 9, 10, 28, 33, 35), UAVG, Advocatenwet (art. 10a, 11a), NOvA-aanbevelingen AI (eind 2025), CCBE-guide (2025, 2026), AP over AI-chatbots (2024), AI Act (art. 4). Peters Advocatuur × Forgexe · stand oktober 2026 · algemene richtlijn, geen advies voor een specifiek geval.